



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/213/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

- התובעות:
1. דני ויצ'לבסקי עורכי דין
 2. חברת גיא ויצלבסקי עורכי דין
באמצעות ב"כ עו"ד ויצלבסקי דני ואח'

נגד

- הנתבעים:
1. לוי יחזקאל ז"ל (נמחק מההליך)
 2. לוי חיה
 3. לוי אלון
 4. לוי קרן
- באמצעות ב"כ: עו"ד פרצוב יעקב

פסק דין

לפני תביעה שעניינה סילוק יד וכן סעד כספי בגין דמי שימוש ונזק.

רקע עובדתי בקצרה

1. עסקינן בבניין משרדים ברח' התע"ש 20 כפר סבא, הידוע כחלקה 125 בגוש 7607 (להלן: "הבית המשותף"). לבית המשותף ניתן צו רישום בית משותף בתאריך 11.8.2009, וכן נרשם לו תקנון מוסכם. לבית המשותף שש קומות וגג ובו 282 תתי חלקות. הבית המשותף נבנה על ידי חברת נבטים חברה לבניין



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/213/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בע"מ (להלן-"חברת נבתיים").

2. התובעות הן בעלות זכות חכירה למשרד הידוע כתת חלקה 253 (להלן: "התובעות"). הנתבעים 2-4 הם בעלי זכות חכירה למשרד הידוע כתת חלקה

254 (להלן: "הנתבעים").

3. משרד התובעות מתואר בנסח הרישום, כאולם הממוקם בקומה הרביעית בבית המשותף, חלקו ברכוש המשותף הוא 17/1827 ושטחו הרישום הוא 174.14 מ"ר. כמו כן, למשרד התובעות שלוש הצמדות (שתי חניות ומשטח) (להלן-"משרד התובעות"). משרד הנתבעים גובל למשרד התובעות והוא מתואר כאולם הממוקם בקומה הרביעית בבית המשותף, חלקו ברכוש המשותף הוא 8/1827 ושטחו הרישום הוא 83.83 מ"ר. כמו כן, למשרד הנתבעים אין הצמדות (להלן-"משרד הנתבעים").

4. משרד התובעות נרכש בתאריך 8.12.2019 מחברת אלי רואש חברה לבניין והשקעות בע"מ (להלן-"חב' רואש") ומחברת נכסי איתן ודניאלה חברה להשקעות בע"מ (להלן-"חב' נכסי איתן"), ואילו משרד הנתבעים נרכש בתאריך 9.1.2014 מחברת כפיר מעליות חברה בע"מ (להלן-"חב' כפיר").

5. בכתב התביעה, עתרו התובעות בתביעה לסילוק יד, במסגרתו יש להורות לנתבעים להזיז קיר שנבנה על ידם במקום שגוי הפולש לשטח משרדם של התובעות וכן סעד כספי המורה על חיוב הנתבעים בתשלום נזקים שנגרמו עקב מיקומו של הקיר, כמפורט בסעיף ב' לכתב התביעה. (להלן: "כתב התביעה").

6. בכתב ההגנה מטעם הנתבעים (להלן: "כתב הגנה"), הוכחו טענות התובעות והוגשה הודעה לצדדים שלישיים (להלן: "הודעה לצדדים שלישיים"). יצוין כבר עתה כי ההודעה לצדדים שלישיים, נמחקה (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 213/21 דני ויצ'לבסקי עורכי דין נ' לוינ' יחזקאל ז"ל (נבו) 06.12.2021].

מהלך הדיון בקצרה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/213/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

7. הצדדים הסכימו על מינוי מומחה מוסכם שיחווה דעתו האם הקיר במצבו הנוכחי כפי שהוא נמצא בין משרדי התובעות למשרדי הנתבעים תואם את תשריט הבית המשותף. משכך, מונה כמומחה מוסכם, המודד מר זהר עירון (להלן: "המומחה") אשר הגיש את חוות דעתו לתיק, וענה על שאלות ההבהרה שנשאל ואף נחקר על חוות דעתו לבקשת הנתבעים.

8. הצדדים הגישו תיקי מוצגים ותצהירי עדות ראשית מטעמם. בדיון ההוכחות מלבד המומחה, נחקרו העדים הבאים, מטעם התובעות: עו"ד איתן מונרוב, עו"ד גיא ויצלבסקי ומטעם הנתבעים: מר ניב ליאור, ומר אלון לוי (להלן- "הפרוטוקול"), ולאחריו הגישו הצדדים את סיכומיהם בכתב.

9. אביא להלן עיקר טענות הצדדים בגדרם.

תמצית טענות התובעות בסיכומיהן

10. לאחר רכישת המשרד החלו התובעות בשיפוץ המשרד אשר נמסר להן בתאריך 8.1.2020.

11. טרם הרכישה, שימש משרד התובעות ומשרד הנתבעים כמשרד מאוחד אחד. אדריכלית התובעות עדכנה את התובעות כי הנתבעים פלשו לשטח משרד התובעות, כאשר הפלישה לא רק שהקטינה את שטח משרד התובעות, אלא פגעה במרחב הכניסה למשרד התובעות ובדלת הכניסה למשרד התובעות.

12. מיד עם קבלת החזקה בנכס ובטרם התחלת השיפוץ פנו התובעות אל הנתבעים אך למרבה הצער הנתבעים בחרו להתעלם מפניות אלה.

13. הגורם אשר ביצע את הריסת הקיר המפריד מטעם הנתבעים ולאחר מכן בבניית הקיר הייתה חברת אי.וי.פי. אייבורי וידאו פרודקשנס בע"מ (להלן: "השוכרת"), אשר שכרה בעבר את שני המשרדים, זאת כפי שעולה מעדותו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/213/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- של ניב ליאור ששימש מנהל הכספים של השוכרת. יש לדחות את ניסיון הנתבעים לקשר את עו"ד מונרוב לבניית הקיר.
14. מהשטח השייך לתובעות נגרע בניגוד לדין השטח שבמחלוקת שעליו השתלטו הנתבעים, כ - 30 ס"מ לכל הפחות לאורך כל הקיר.
15. מיקום הקיר לא חזר למקומו בהתאם לתשריט הבית המשותף ובוודאי לא למקומו ההגיוני במרכז הקיר בין החלונות, מיקום המופיע בכל התשריטים שהוצגו בדיון.
16. סעיף 125 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969, (להלן-"חוק המקרקעין") קובע כי רישום בפקסים לגבי מקרקעין מוסדרים יהווה ראיה חותכת לתכנון, משכך יש חשיבות לרישום מבחינה קניינית ובהתאם אף הפסיקה קובעת נטל הוכחה גבוה במיוחד על הטוען לטעות ברישום.
17. חוות דעתו ועדותו, של המומחה מר עירון, שלא נסתרו, תומכות בטענות התובעות.
18. הנתבעים ניסו לציין כי קיים קיר נוסף הגובל במסדרון שאינו מצוי במקומו, אולם קיר זה אינו מצוי במחלוקת כלשהי ואינו חלק מהתביעה.
19. מתצהירו ועדותו של מר אלון לוי, נציג הנתבעים, עולה שאין לו שמץ קלוש היכן היה הקיר או היכן נבנה הקיר והוא הסתמך רק על המילה של נציג השוכרת. מה עוד שחלקים משמעותיים מעדותו, הם בגדר עדות שמיעה, לרבות בכל הקשור למיקום הקיר.
20. הסכם הרכישה שאליו מפנים הנתבעים, הוא הסכם שהנתבעים לא צד לו, מה עוד שאין בהסכם זה כל ויתור קנייני מצד התובעות.
21. לפיכך יש לקבל את התביעה, לרבות סכום הנזקים שנגרמו לתובעות, וכן לפסוק להם דמי שימוש ראויים וכן את הוצאות ההליך, לרבות שכ"ט עו"ד.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/213/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תמצית טענות הנתבעים בסיכומיהם

22. הנתבעים רכשו את משרדם בשנת 2014 מחב' כפיר כאשר הקיר המפריד שבין היחידות הוסר על ידי הבעלים הקודמים מר רואש. משנת 2008 ועד לשנת 2018 היחידות היו מחוברות ומושכרות כאשר בגמר הסכם השכירות בשנת 2018 השוכרת, באמצעות ניב ליאור, פעלה לבנות את הקיר המפריד בהתאם למיקום המקורי שהעיד מר ניב ליאור, וזאת בהתאם לתשריט שצורף להסכם השכירות המקורי.

23. התובעות רכשו את יחידה 253 לאחר שהקיר כבר היה בנוי והם ראו את המצב בפועל של היחידה ובהתאם להסכם הרכישה הצהירו באופן מפורש כי בדקו את הנכס לרבות מצבו הפיזי והרישומי בלשכת רישום המקרקעין והם מוותרים על כל טענה בקשר לכך.

24. טענת התובעות היא לא כי הקיר אינו במיקומו המקורי לפני שנהרס אלא שאינו תואם את מיקומו בהתאם לתשריט הבית המשותף.

25. על פי חוות דעת המומחה עולה כי תשריט הבית המשותף אינו משקף את המצב הפיזי של היחידות. ברור שמי שערך את התשריט לא ביקר בבית המשותף ולא ביצע מדידות מתאימות. אף התובעות העידו כי לא בדקו את התשריט.

26. עפ"י חוות הדעת של המומחה השטח שנגרע משטח יחידת התובעות הוא בשטח של 3.58 מ"ר מתוך שטח של 174.14 מ"ר. שטח זה קטן מ- 2 אחוזים מהשטח הכולל של משרד התובעות ולכל היותר מדובר בסטייה קבילה על פי צו מכר דירות (טופס של מפרט) (תיקון), התשס"ח-2008.

27. הסיבה שלא הוגשה תביעה נגד מי שהיו צדדים שלישיים הייתה מכיוון שכל עוד לא נקבעו ממצאים עובדתיים לא היה מקום לעשות כן.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/213/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

28. לחילופין, יש להורות על שינוי מיקום הקיר רק בחלק הקרוב לחלונות, שכן הזזת הקיר הגובל באולם הכניסה יסב לנתבעים נזק כבד הכרוך בהזזת התשתיות, ולעומת זאת לא יגרם לתובעות כל נזק בגין כך.

29. יש לדחות את תביעת הפיצויים הנזיקית מכיוון שהיא אינה בסמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין, יש לדחות את הסעד בגין דמי השימוש שעה שאין חריגה במיקום הקיר, וממילא גובה דמי השימוש לא הוכח.

30. לפיכך יש לדחות את התביעה תוך חיוב התובעות בהוצאות ההליך ובשכ"ט עו"ד כדין.

דיון והכרעה

31. אקדים אחרית לראשית ואציין כי לאחר שעיינתי בכל המסמכים המונחים בפני, התרשמתי באופן בלתי אמצעי מהעדים שהעידו ושקלתי את טענות הצדדים, אני מקבל את התביעה לסעד לסילוק יד ודוחה את התביעה לסעד לקבלת דמי שימוש.

32. אציין תחילה כי שאלת סילוק היד שבמחלוקת, דורשת דיון גם במחלוקת הקניינית הקשורה לבעלות הצדדים. אולם בכל הקשור לבעלות והנובע ממנה, אדון אגב גררא בהתאם לסעיף 76 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, שכן לצורך הכרעתי בסילוק יד, אדרש, גם למחלוקת שבין הצדדים בשאלת שטח זכויותיהם הקנייניות [ראו והשוו ע"א 10112/03 גיטה פת נ' דן קטלן-אסן, בפסקה 23 (נבו 04.10.2009); ר"ע 587/83 ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2, קרית אונו נ' דן ירדני, לח(4) 487 (1984)] והיא אינה מונעת הבאתה של שאלה זו בפני בית המשפט לו נתונה הסמכות הייחודית לדון ולהכריע בעניינים קנייניים [ראו והשוו (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 514/20 ע.ר. קרן - השפע נדל"ן בע"מ נ' יעקובי עציון, בפסקה 62 (נבו 10.08.2021)].

33. הכלל הוא שרישום בפנקסים לגבי מקרקעין מוסדרים יהיה ראייה חותכת לתכנון (סעיף 125(א) לחוק המקרקעין), ועל המבקש לסתור חזקה זו ולהוכיח טעות ברישום, מוטל נטל כבד ומשמעותי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/213/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

[ראו ע"א 1445/11 אברהם מרטינוז נ' איתן רילוב (נבו 25.11.2012)]. תכליתו של סעיף 125(א) לחוק המקרקעין היא הבטחת פומביות, אמינות, ודאות וסופיות הרישום במרשם, בכל הנוגע לזכויות הטעונות רישום במקרקעין מוסדרים [ע"א 1559/99 צימבלר נ' תורג'מן, פ"ד נז(5) 49, 60(2003)]. נוכח התכלית והצורך להבטיח את יציבותן של זכויות רשומות במקרקעין מוסדרים, לא בנקל ייעתר בית המשפט לתביעה שמטרתה תיקון הרישום, והפסיקה מורה כי נטל ההוכחה על הטוען לתיקון הרישום, הוא כבד [ע"א 2576/03 אהובה וינברג נ' האפוטרופוס לנכסי נפקדים (נבו 21.2.07)].

34. עוד מושכלות יסוד הן כי על המפקח על רישום מקרקעין לחרוץ את הדין על פי המצב הרישומי הקיים [ר"ע 587/83 ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2 קרית אונו נ' ירדני, פ"ד לח(4) 487, 494 (1984)]. וכן, כשיש סתירה בין התשריט לבין המלל המופיע בתקנון, או לבין המלל המופיע בטבלת השטחים, יש להעדיף את התשריט [ע"א 3213/97 יחזקאל נקר נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הרצליה, נג(4) 625 (1999); ת"א (מחוזי י-ם) 3648-09 א.ר.ט. שירותי אחסנה בע"מ נ' מגדלי עסקים (אחזקות) בע"מ, בפסקה 12 (נבו 16.02.2012); ת"א (שלום ק"ג) 5760-03-17 פנינה שטרן נ' אברהם דגורקר, בפסקה 23 (נבו 15.07.2018)].

35. **ובמיושם לענייננו** - בשנים 2008-2018 משרד התובעות (תת חלקה 253) ומשרד הנתבעים (תת חלקה 254) הושכרו כמשרד אחד לשוכרת. בהסכם השכירות, התחייבה השוכרת לחלק את השטח באמצעות מחיצות גבס ודלתות (סעיף 8.2 להסכם השכירות של משרד התובעות). לטענת הנתבעים, התחייבה השוכרת כי בסיום תקופת השכירות תחזיר את הקיר שבין היחידות בהתאם לתשריט שצורף להסכם השכירות שנחתם עימה (סעיף 6.1.4 להסכם השכירות מתאריך 9.1.2008 שצורף כנספח ד' לתצהירו של מר אלון לוי).

36. אין מחלוקת כי הנתבעים רכשו את משרד הנתבעים (תת חלקה 254) בתאריך 9.1.2014 מחברת כפיר מעליות חברה בע"מ ונכנסו בנעליה בהסכם השכירות מול השוכרת.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/213/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

37. בשנת 2018 כאשר השוכרת עזבה את היחידות היא בנתה מחדש את הקיר שהפריד בין המשרדים. לטענת נציג השוכרת מר ניב ליאור, אשר העיד בדיון ההוכחות, הקיר נבנה בהתאם למיקומו כפי שהיה במקור על פי נקודות פיזיות שהיו בנכס ועל פי התשריט שצורף להסכם השכירות (עמ' 15 ש' 19-24 לפרוטוקול). אלא כפי שיפורט בהמשך, הקיר אינו בנוי בהתאם לתשריט הבית המשותף.

38. עוד אין מחלוקת כי משרד התובעות (תת חלקה 253) נרכש על ידי התובעות בתאריך 08.12.2019 מחברת נכסי איתן ודניאלה חברה להשקעות בע"מ ומאת אלי רואש חברה לבניין והשקעות בע"מ כאשר הקיר המפריד בין שני המשרדים, היה כבר בנוי.

39. ער אני לכך שצו רישום הבית המשותף, הוא במועד מאוחר יותר להסכם השכירות. עם זאת, ניתן להתרשם כי התשריט שצורף להסכם השכירות תואם לתשריט שקיים בלשכת רישום מקרקעין. מקובלת עלי עדותו של עו"ד איתן מונרוב, שהיה נציג הבעלים הקודמים של יחידת התובעות לגבי מקורו של התשריט שצורף להסכם שכירות עם השוכרת, ושהעיד כי אכן באותה עת טרם נרשם הבית המשותף, אולם התשריט כפי שצורף להסכם השכירות הוא חלק מתשריט הבית המשותף שהופקד בשנת 2009 ללא שינויים ותוספות (עמוד 7 ש' 3-31 לפרוטוקול), ובמילותיו של עו"ד איתן מונרוב: **"זה אותו תשריט כאילו היה רשום"**.

40. אלא שחשוב להדגיש, כי תשריט הבית המשותף, הוא הקובע, ולא תשריט שצורף להסכם שכירות זה או אחר. כך שגם אם קיים שוני בין התשריט שצורף להסכם השכירות, לבין התשריט שנרשם לבית המשותף, האחרון הוא שגובר, במיוחד שבזמן שבו פינתה השוכרת את משרדה בשנת 2018, כבר היה קיים תשריט בית משותף שנרשם.

חוות דעתו של המומחה המוסכם קבעה באופן מוחלט כי מיקום הקיר המפריד בין היחידות שבחזקת הצדדים אינו תואם את הרישום התקף, על-פי תשריט רישום הבית המשותף



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/213/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

41. במסגרת ההחלטה בדבר המינוי, נדרש המומחה להשיב על שתי שאלות:

1. האם הקיר המשותף שבין דירת התובעות (משרד התובעות) לדירת הנתבעים (משרד הנתבעים), תואם את תשריט הבית המשותף.

2. ככל שהקיר כיום לא תואם את תשריט הבית המשותף, יחווה המומחה דעתו, היכן בדיוק אמור לעבור הקיר המשותף שבין שני המשרדים. המומחה יציין בדיוק את שטח הסטייה שבין הקיר המשותף כיום לבין תשריט הבית המשותף, ובמידת האפשר יצלם המומחה ויסמן בשטח היכן בדיוק אמור לעבור הקיר המשותף.

42. בתאריך 30.1.2022, הוגשה חוות דעתו של המומחה (להלן-"**חוות הדעת הראשונה**") ובתאריך 1.2.2022, הוגשה השלמת חוות הדעת לאחר סימון תוואי הקיר המפריד בין משרדי הצדדים. לאחר שנשלחו למומחה שאלות הבהרה, הגיש המומחה חוות דעת מתוקנת בתאריך 13.2.2022 (להלן-"**חוות הדעת**").

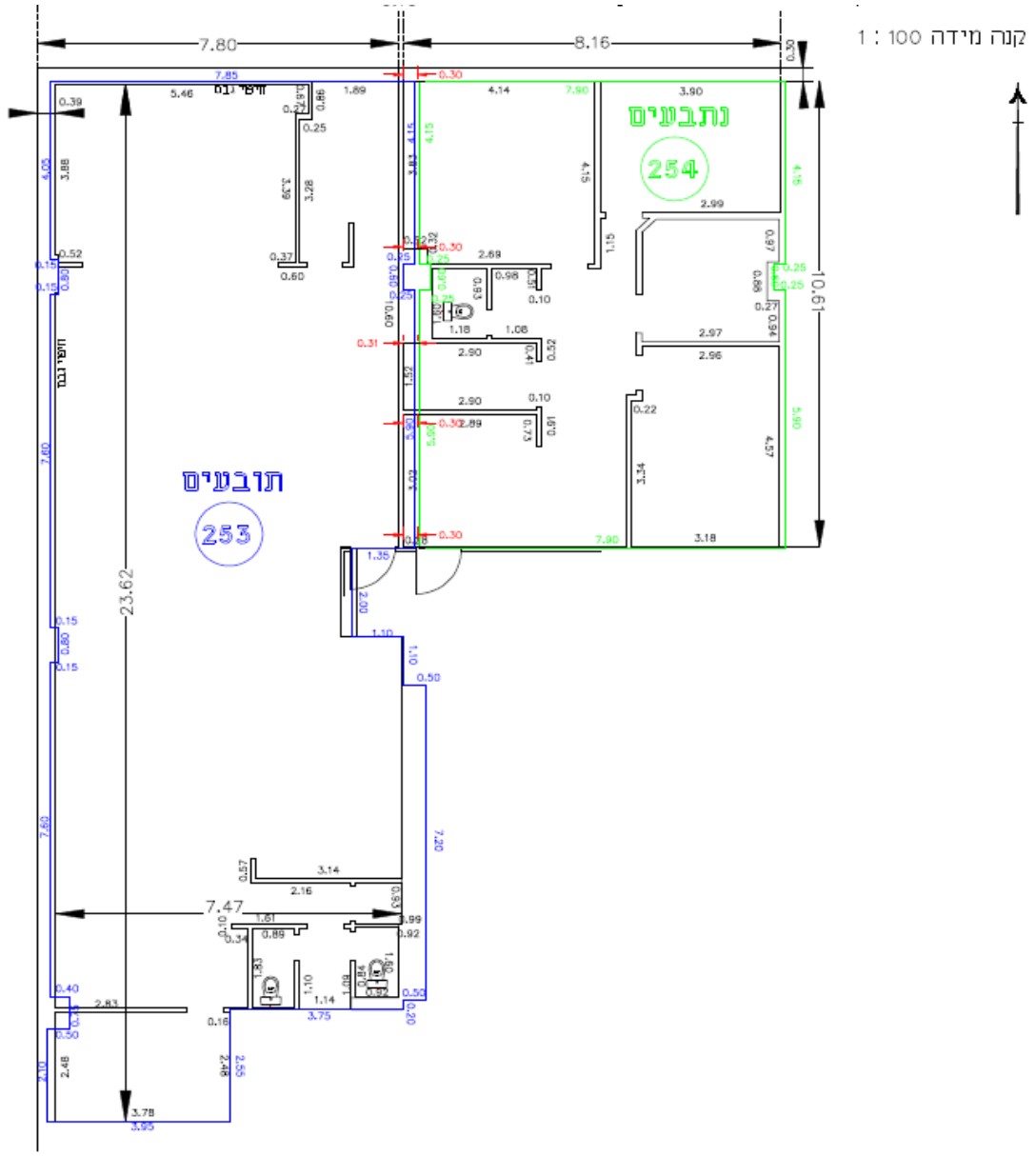
43. בפרק המדידה ומסקנות חוות הדעת, הדגיש המומחה כי ערך מפה מצבית מתוקנת על רקע הנתונים המפורטים בתשריט הבית המשותף. על גבי המפה סומן בצבע כחול נתוני רישום משרד התובעות (תת חלקה 253), ובצבע ירוק נתוני רישום משרד הנתבעים (תת חלקה 254). על גבי מפת המדידה סימן המומחה בצבע אדום, את המרחק בין מפלס פני הקיר במשרד הנתבעים, לבין מרכז הקיר המפריד בין משרד התובעות לבין משרד הנתבעים, זאת בהתאם לתשריט צו רישום הבית המשותף. להלן מפת המדידה שצורפה לחוות דעתו של המומחה:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/213/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין



44. לפיכך קבע המומחה בחוות דעתו באופן חד משמעי כי מהמדידה שערך עולה כי מיקום הקיר המפריד בין היחידות שבחזקת הצדדים אינו תואם את הרישום התקף, על-פי תשריט רישום הבית המשותף. עוד הוסיף המומחה כי שטח הסטיה בין מיקום הקיר במצב הקיים לבין מיקומו על-פי תשריט רישום בית משותף הוא 3.58 מ"ר. כמו כן ציין המומחה כי בהתייחס לחוות הדעת הראשונה הרי שאין סטיה בין השטח הרשום של תת-חלקה מספר 253 לבין שטחה המחושב (על-פי המידות שבתשריט רישום הבית המשותף).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/213/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

45. בסעיף 5.5 לחוות דעת, קבע המומחה כי " **אין סטיה בין השטח הרשום של תת-חלקה מספר 253 לבין שטחה המחושב (על-פי המידות שבתשריט רישום הבית המשותף)**". במענה לכך, נשאל המומחה במסגרת שאלות ההבהרה (שאלה 3 לשאלות ההבהרה מטעם הנתבעים, מוצג 3 לתיק מוצגי הנתבעים) "האם הדבר מצביע על כך שתשריט הבית המשותף אינו מדויק בקשר לשטח היחידה של התובעות, כך גם ייתכן שמלכתחילה הקיר, שלכאורה אינו במקומו, היה בנוי מלכתחילה במיקום כפי שהוא היום?" במענה לכך המומחה ענה כי "**בהתאם לתיקון חוות דעתי, תשריט הבית המשותף מדויק**".

46. עברתי בעיון על עדותו של המומחה, ולא מצאתי שחוות דעתו נסתרה על ידי מי מהצדדים, ואף בסיכומיהם לא העלו הצדדים טענה לפיה יש לסטות מחוות דעתו של המומחה המוסכם.

47. כידוע, ככלל לא יסטה בית המשפט מחוות דעת המומחה מטעמו בהעדר נימוקים משכנעים [ראו: ע"א 3056/99 שטרן נ' המרכז הרפואי על שם חיים שיבא, פ"ד נו(2) 936, 949 (2002)]; ע"א 293/88 חברת יצחק ניימן להשכרה בע"מ נ' מונטי רבי (נבו) 31.12.1988]. משכך מצאתי שיש לאמץ את מסקנותיו של המומחה המוסכם.

48. כאמור, אף הנתבעים, לא טענו לפגמים בחוות הדעת, אלא טענו כי תשריט הבית המשותף אינו משקף את המצב הפיזי של יחידות הצדדים (ראו סעיף 17 לסיכומי הנתבעים). אלא שלא מצאתי לקבל את טענת הנתבעים בדבר טעות בתשריט הבית המשותף, כל זאת מהטעמים הבאים.

49. הנתבעים הפנו להסכם המכר בצירוף התשריט במועד רכישת הנכס מחברת כפיר מעליות (צורף לתצהירו של מר אלון לוי), אלא שמהתשריט ניתן להתרשם כי הוא **תואם** לתשריט שהופקד בלשכת הרישום וכן תואם למדידה שביצע המומחה, שכן במועד הרכישה (בשנת 2014) כבר היה צו רישום בית משותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/213/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

50. וכן, בהתאם למדידה של המצב הקיים בהשוואה לתשריט ניתן להתרשם מהתמונה שצילם המומחה כי הקיר נבנה במרחק מדלת יחידת הנתבעים אף על פי שאפשר לראות כי בתשריט שצורף להסכם המכירה וגם לתשריט הבית המשותף קיר ההפרדה מצוי **בצמוד** לדלת הכניסה ליחידת הנתבעים.

תשריט מהסכם הרכישה של היחידה בין כפיר מעליות לנתבעים



חלל הכניסה ליחידת הנתבעים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/213/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

51. כך שהנתבעים לא הוכיחו טעות ברישום, ולא עמדו בנטל הכבד והמשמעותי, המוטל על כתפי צד שטוען לטעות כזו. משכך, וכפי שהובא לעיל, עלי לחרוץ את הדין לפי המצב הרישומי הקיים, וזאת בהתאם למסקנות חוות הדעת, שלא נסתרו, ולפיהן משרד הנתבעים פולש למשרד התובעות.

מצבו הנוכחי של משרד התובעות

52. התובעות טענו בכתב התביעה (סעיף 10) כי פנו אל הנתבעים לפני התחלת השיפוץ כדי לתקן את הטעות שנפלה במיקום הקיר וזאת בשלב שעלות תיקון הקיר אמורה להיות נמוכה שכן השיפוץ עוד לא החל. וכך העיד עו"ד גיא ויצלבסקי: **"אני אסביר מה קרה שם, כשלקחנו את התשריט לאדריכלית עם מי שבנה את המשרד, ואז ראינו שיש פער בין מה שיש בפועל לבין מה שיש בתשריט ככה זה התחיל, כשראינו שיש פער בין בפועל לתשריט פנינו" (עמ' 14 ש' 13-11 לפרוטוקול).**

53. הנתבעים מצידם אישרו בכתב ההגנה (סעיף 19) ובדיון ההוכחות (עמ' 22 ש' 34-50) כי אכן הייתה פנייה של התובעות. התובעת צירפו לתיק מוצגיהם הודעות שהוחלפו במועדים שונים בחודש פברואר 2020 בין עו"ד גיא ויצלבסקי לבין מר אלון לוי (מוצג 5 למוצגי התובעות). אלא שבעוד בהודעה ששלח מר אלון לוי לעו"ד גיא ויצלבסקי נאמר כי **"בדקתי יש לי שרטוטים ותמונות אין לי ספק שהקיר במקום..."**, בעדותו הודה אלון לוי כי לא דייק כשרשם כשבדק את מיקום הקיר אל מול שרטוטים (עמ' 23 ש' 1-6).

54. לטענת הנתבעים, התובעות קנו את הנכס במצבו הנוכחי (**AS IS**) וויתרו על טענותיהם בנוגע למצבה הפיזי בחתימתם על הסכם המכירה - אני דוחה טענה זו. התובעות חתמו על הסכם מכירה עם בעלות היחידה הקודמת (חב' רואש וחב' נכסי איתן) ובהסכם נרשם כי היחידה נמכרת **AS IS** ולתובעות לא יהיו טענות כלפי המוכרת. אלא שסעיף זה חל על הצדדים שהם צד לחוזה ואינו חל על צדי ג', לרבות הנתבעים. מה שאף הנתבעים רכשו את משרדם **AS IS** (ראו סעיף 19 להסכם שבין חב' כפיר לנתבעים וכן עדותו של אלון לוי, עמ' 20 ש' 42 לפרוטוקול), וממילא



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/213/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מתקיים הכלל שאין אדם יכול להעביר לזולתו זכות שאין לו (nemo dat quod non habet).

55. כמו כן הנתבעים טענו כי על-פי חוות הדעת של המומחה, השטח שנגרע משטח יחידת התובעות הוא כ - 2 אחוזים ולכן זוהי סטייה קבילה על פי צו מכר דירות (טופס של מפרט) (תיקון), התשס"ח-2008, גם טענה זו נידחת, שכן צו זה, הוא מכוח סעיף 3 (א) לחוק המכר (דירות), תשל"ג-1973 החל על דירות חדשות מקבלן ולא קניית דירות יד שנייה (ראו הגדרה בחוק המכר (דירות) תשל"ג-1973 - "מוכר" - מי שמוכר דירה שבנה או שהוא עתיד לבנות בעצמו או על ידי אדם אחר על קרקע שלו או של זולתו, על מנת למכרה, לרבות מי שמוכר דירה שקנה אותה, על מנת למכרה, מאדם שבנה או עתיד לבנות אותה כאמור, למעט מוכר דירה שלא בנה אותה בעצמו ולא קיבל מהקונה תמורה בעד מכירתה;").

56. בענייננו, שני הצדדים, רכשו את משרדיהם כיד שנייה, ולא ישירות מחברת נבתיים. לכן קניית המשרד על ידי התובעות (או על ידי הנתבעים) אינה נכללת בהוראות חוק המכר (דירות) תשל"ג - 1973 [ראו והשוו ת"א (שלום רח') 64658-03-19 שירלי סגל נ' תמיר אלוני, בפסקה 21 (נבו 30.06.2020)].

57. כאמור, הנתבעים הביאו לעדות את מר ניב ליאור, שהיה מנהל כספים בשוכרת. ניב ליאור העיד כי הוא זה שפיקח על עבודות ההריסה של הקיר המפריד בין שני המשרדים, וכן על בנייתו מחדש. אלא שבניגוד לטענת הנתבעים ולפיה עו"ד מונרוב פיקח על עבודות הבנייה ובהתאם לכך גם נבנה הקיר, הרי שניב ליאור העיד כך "..." הוא לא נתן הוראות ספציפיות לא פיקח על העבודה, ביקר פעם אחת בנכס, לא ביקר של פיקוח על עבודה. אז היה פעם אחת שביקר... " (עמ' 15 ש' 38-39 לפרוטוקול). עוד העיד ניב ליאור כי בעת עבודות הקמת הקיר מחדש, לא היה ער לתשריט הבית המשותף, ובמילותיו: "אף אחד לא הביא לי את תשריט הבית, אני אומר שוב התוכנית שהיה לי כחלק מהסכם השכירות" (עמ' 15 ש' 49 לפרוטוקול).

58. אומנם בזמן פירוק הקיר (בשנת 2008) טרם נרשם הבית כבית משותף, אך בזמן בניית הקיר מחדש (בשנת 2018), כבר היה תשריט בית משותף, ובעת הקמת הקיר, הייתה חובה לפעול לפיו, ולא תשריט שונה אחר, ככל שהיה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/213/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כזה. בעדותו אישר מר אלון לוי כי לא בדק אם הקיר שבנתה השוכרת, מתאים לתשריט הבית המשותף, משום שהם סמכו על מנהל השוכרת מר ניב ליאור: "היה פה קודם אדון ליאור, ליאור סמכנו עליו שהוא סימן הכיר ידע, והלכנו איתו, אני האמנתי לליאור אני לא הייתי קודם" (עמ' 21 ש' 1-2, וכן ראו עמ' 22 ש' 1-9). אלא שכאמור, היה על הנתבעים כבעלים לוודא, כי הקיר נבנה בהתאם לתשריט הבית המשותף. לכך יש להוסיף כי לא הוכח על ידי הנתבעים שוני בין תשריט הבית המשותף שנרשם, לבין תשריט אחר. אך כאמור, לאור העובדה שתשריט הבית המשותף גובר, גם אם היה קיים שוני בינו לבין תשריט אחר, אין לכך משמעות.

59. כך שלאחר עיון בכל החומר שלפניי, אין ספק כי משרד הנתבעים פולש למשרד התובעות.

סילוק יד

60. פסק הדין המנחה בנושא סילוק יד, הוא פסק הדין בעניין רע"א 6339/97 משה רוקר נ' משה סלומון, (נה(1) 199 (1999) (להלן-"פסק דין רוקר"), במסגרתו נדרש בית המשפט העליון לשאלה, מהם השיקולים יש לשקול, בטרם קבלת סעד המורה לצד לסלק את ידו משטח מקרקעין, תוך הריסת הבנוי הקיים (ראו גם (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 649/21 נציגות הבית המשותף ברחוב בילו 15 פתח תקווה נ' רז יוסף משה, פסקה 51 (נבו 26.10.2022); (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 783/20 מקחניאן מרדכי נ' אדיר אורי, בפסקה 64 (נבו 11.04.2022)).

61. במסגרת פסק דין רוקר נקבע שיש לשקול ארבעה שיקולים, והם: השיקול הראשון הוא עוצמתה של הזכות הקניינית שנפגעה: האם מדובר בזכות במקרקעין או במיטלטלין והאם מדובר בבעלות או בזכות אחרת, חלשה הימנה. השיקול השני הוא עוצמתה של הפגיעה בזכות, לרבות היקף הפגיעה ומשך הפגיעה. השיקול השלישי – משני בחשיבותו לקודמיו – הוא עוצמת התוצאות של הסרת הפגיעה לגבי הפוגע בזכות. השיקול הרביעי הוא התנהגותם של בעלי הדין (ההדגשות אינן במקור).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/213/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

62. עוד הודגש כי "לעניין שיקולים אלה, תיראה, לדוגמה, זכות בעלות במקרקעין כבעלת עוצמה גדולה מזכות שכירות; פגיעה בזכות על-ידי תפיסה של שטח גדול תיראה גדולה מפגיעה על-ידי תפיסת שטח זעיר; פגיעה על-ידי תפיסה דרך קבע, או לזמן ארוך, תיראה גדולה מפגיעה על-ידי תפיסה דרך ארעי. ככל שעוצמת הזכות שנפגעה גדולה יותר, ככל שעוצמת הפגיעה גדולה יותר, יצטמצם וילך שיקול-דעתו של בית-המשפט, עד בלי השאיר לו שריד." (שם. בעמודים 241-242)

ובמיושם לענייננו:

63. אשר לשיקול הראשון עוצמתה של הזכות הקניינית שנפגעה - הקיר המפריד בין שני המשרדים בנוי שלא בהתאם לתשריט הבית המשותף, כפי שאפשר ללמוד מהמדידה של המומחה, דבר שהוא פלישה אל שטח היחידה של התובעות ומכאן לפגיעה בזכויותיהן הקנייניות של התובעות. מכיוון שמדובר בפגיעה קניינית, עוצמת הפגיעה גבוהה.

64. אשר לשיקול השני - עוצמת הפגיעה בזכות - השטח שבמחלוקת הוא שטח שהוא חלק מיחידת התובעות (תת חלקה 253). לא נעלמה מעיני העובדה כי מדובר בשטח של 3.58 מ"ר, אך בענייננו מדובר בתפיסת השטח לצמיתות, ולא בתפיסה ארעית, במיוחד שמדובר במשרד שבו קיימת חשיבות לכל מטר מרובע, וכך עוצמת הפגיעה, במקרה זה, גבוהה.

65. אשר לשיקול השלישי שעניינו עוצמת התוצאות של הסרת הפגיעה לגבי הפוגע בזכות (שהוא כאמור שיקול משני בחשיבותו לשני הראשונים) - הנתבעים אומנם טענו בסיכומיהם כי ככל שהמסקנה תהיה שיש לשנות את מיקום הקיר, מבוקש שמיקום הקיר ישונה רק בחלק הקרוב לחלונות, בקיר הגובל בחדר המסומן כחדר עו"ד במשרד התובעות שכן הזזת הקיר הגובל באולם הכניסה של משרד התובעות תגרום לנתבעים נזק כבד הכרוך בהזזת תשתיות. אלא שטענה זו היא טענה שנטענה לראשונה בסיכומים, ולא הובאה כל ראייה כי זהו אכן המצב. לכך יש להוסיף כי התובעות פנו לנתבעים לאחר הרכישה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/213/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ובטרם תחילת השיפוף (ראו סעיף 17 לתצהירו של אלון לוין), ולו הנתבעים היו נעתרים לפניות התובעות, היה ניתן להוזיל את עלויות הזזת הקיר וכל הכרוך בו (סעיף 12 לתצהירו של עו"ד גיא ויצלבסקי). מה עוד ששיקול זה הוא משני בחשיבותו לשני השיקולים הראשונים.

אשר לשיקול הרביעי - התנהגותם של הצדדים - בהתאם לגישה בפסיקה פגיעה בזכות על-ידי תפיסה של שטח גדול תיראה גדולה מפגיעה על-ידי תפיסת שטח זעיר; פגיעה על-ידי תפיסה דרך קבע, או לזמן ארוך, תיראה גדולה מפגיעה על-ידי תפיסה דרך ארעי. בענייננו, כפי שקבע המומחה בחוות דעתו: "5.4 שטח הסטיה בין מיקום הקיר במצב הקיים לבין מיקומו על-פי תשריט רישום בית משותף הוא 3.58 מ"ר". אני סבור כי תפיסה לצמיתות של שטח זה, פועלת לחובת הנתבעים.

66. לפיכך, בשוקלי את השיקולים שהותוו בפסיקה, הרי שהם נוטים באופן מובהק לטובת קבלת התביעה, ובמסגרתה סילוק ידם של הנתבעים משטח משרד התובעות על ידי בניית מחיצה בהתאם לתשריט הבית המשותף.

67. התוצאה - על הנתבעים לסלק ידם משטח משרד התובעות ולהתאימו לתשריט הבית המשותף בהתאם לחוות דעתו של המומחה.

סעד נזיקי ודמי שימוש ראויים

68. ראשית יצוין כי איני מסכים עם טענת הנתבעים ולפיה אין למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בסעד נזיקי שמקורו בסילוק יד. סעיף 72 לחוק המקרקעין, קובע בצורה מפורשת ודווקנית את סמכויות המפקח על רישום המקרקעין, ועניין שלא נמסר לסמכותו של המפקח במפורש בסעיף זה, אינו מצוי תחת סמכותו של המפקח. בפסיקה הודגש כי למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בתביעות נזיקין בעילה של הסגת גבול. לעניין זה ראו ד"נ 20/73, שמע נ' סדובסקי פד"י כח (1) 730 (1974): "סעיף 72 לחוק המקרקעין... מרחיב אמנם סמכותו של מפקח, היכול עכשיו לדון בתביעת נזיקין בעילה של הסגת גבול, ולעניין זה נעשתה סמכותו מקבילה לזו של בית המשפט, אך... אין הוא רשאי לדון בתביעות נזיקיות אחרות".



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/213/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

69. בעש"א (מחוזי-ת"א) 34810-10-18 רבין נ' נציגות הבית המשותף ברחוב רמז 35 תל אביב (נבו, 15.4.2019) נאמרו הדברים הבאים: "...בכל הנוגע לדיון בעוולות נזיקיות, סמכויותיו של המפקח על רישום המקרקעין חלות על עוולת הסגת גבול וכן - מקום בו חל התקנון המצוי או שקיימות הוראות דומות בתקנון החל על הבית - נתונה לו סמכות לדון בתביעה הנוגעת למימוש זכותו של דייר לדרוש ביצוע תיקונים ברכוש המשותף או בדירה אחרת, אשר ככל שלא יבוצעו יהא בהם בכדי לפגוע בדירתו".

70. **ובמימוש לענייננו** - אשר לעלות עבודות הנגרות בשל סילוק היד - לתצהיר ולתיק המוצגים צירפו התובעות הצעת מחיר של חברת מרום בע"מ, חברת ריהוט ונגרות. מהצעת המחיר עולה כי עלות עבודות הנגרות הדרושות בשל פירוק הריהוט (כדוגמת דלפק וארון נישא) היא בסך של 11,450 ₪ בתוספת מע"מ. הנתבעים לא חקרו את עו"ד גיא ויצלבסקי על נושא זה שהופיע בתצהירו (סעיף 44ב), ומשכך לא נסתרה טענת התובעות בקשר לכך, מה עוד שעיון בהצעת המחיר, מעלה כי היא סבירה ולא מוגזמת. בסיכומיהם, פרט לטענת חוסר הסמכות כאמור, לא העלו הנתבעים כל טענה ביחס לכך (ראו סעיף 47 לסיכומי הנתבעים). לפיכך, אני מקבל את הסעד הנזיקי הקשור להסגת הגבול במלואו.

71. **אשר לדמי השימוש הראויים בסך של 1,000 ₪ לחודש**. בהתאם לפסיקה, [ראו למשל ע"א (מחוזי תל אביב-יפו) 3/98 חנה גרינוולד נ' נעמי סילוני (נבו 28.2.1999)] למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון גם בדמי שימוש ראויים כאשר הוא דן בתביעה שעילתה סילוק יד (ראו הרחבה בעניין זה בפסק הדין בעניין (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 634/19 חבאני גדעון נ' קומימי בנימין, בפסקאות 33-36 (נבו 13.12.2021)).

72. אלא שגובה דמי השימוש לא הוכח על ידי התובעות. כל שנטען הוא כי מדובר בסכום של 1,000 ₪ לחודש. אולם כידוע, **על התובע להוכיח לא רק את העובדה שנגרם לו נזק אלא להוכיח גם במידת ודאות סבירה את גובה הנזק** [רע"א 4933/22 שלמה ביטון נ' בוניך בנייה פתוח והשקעות בע"מ, בפסקה 18 (נבו)].



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/213/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

24.04.2023; ע"א 7905/98 Aerocon C.C. נ' הוק תעופה בע"מ, נה(4) 387 (2001), בפסקה 18], אך זאת לא נעשה על ידי התובעות.

73. בסיכומיהן, טענו התובעות כי אפשר להגיע לסכום דמי השימוש על דרך האומדנא, אלא שאיני מקבל טענה זו שכן ככלל, ימנע בית המשפט מלפסוק על דרך האומדנא [ע"א 355/80 אניסימוב נ' מלון טירת בת שבע, פ"ד לה(2) 800 (1981); רע"א 3608/17 הנסון (ישראל) בע"מ נ' אל סייד ספאלדין, בפסקה 13 (נבו 10.09.2017); דנ"א 4693/05 בי"ח כרמל-חיפה נ' מלול, פסקה 16 לפסק דינו של כב' השופט (כתוארו אז) גרוניס (נבו 29.8.2010)]. לפיכך היה על התובעות להוכיח את גובה דמי השימוש, באמצעות ראיות מתאימות, כגון חוות דעת, ומשלא עשו כן, אני דוחה את רכיב התביעה בגין דמי השימוש הראויים.

לסיכום

74. ניתן בזאת צו, המורה לנתבעים או מי מטעמם, לסלק ידם, משטח משרד התובעות על ידי פירוק הקיר המשותף ובנייתו מחדש בהתאם לסעיף 5 לחוות הדעת של המומחה, וזאת בתוך תשעים ימים ממועד פסק הדין, ובתיאום מראש עם התובעות, הן לגבי מועד תחילת ביצוע העבודות והן לגבי שעות ביצוע העבודות. סעיף זה יבוצע על חשבון הנתבעים, יחד ולחוד, והוא יבוצע ידי בעל מקצוע שזו תחום מומחיותו. חוות דעתו של המומחה, לרבות מפת המדידה שבנספח ה', הם חלק בלתי נפרד מפסק דין זה לצורך ביצועו. בתוך שבעה ימים מסיום בניית הקיר, יעבירו הנתבעים לתובעות, אישור בכתב מאת בעל המקצוע שביצע את בניית הקיר המפריד, כי מיקום הקיר הוא בהתאם למסקנות חוות דעתו של המומחה.

75. כמו כן, יישאו הנתבעים בעלויות נזקי התובעות, בסך של 11,450 ₪ בתוספת מע"מ. סכום זה ישולם על ידי הנתבעים, יחד ולחוד לתובעות, בתוך שלושים ימים מהיום, שאם לא כן, יישא סכום זה הפרשי הצמדה וריבית כדין, מיום מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

הוצאות ההליך:



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/213/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

76. נקודת המוצא בפסיקת הוצאות, היא כי בעל דין שזכה בהליך, יזכה בהוצאות שהוציא לשם קידום ההליך, כאשר הדבר נועד למנוע חסרון כיס של הזוכה, להרתיע תובעים בכוח מנקיטת הליכי סרק ולעודד נתבעים בכוח להימנע מהתגוננות סרק, כאשר העיקרון הוא שהוצאות המשפט הנפסקות צריכות להיות ריאליות ובכפוף להיותן סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך (ע"א 7627/20 אייזלר החברה לניהול בע"מ נ' תפן מדיקל בע"מ, בפסקה 6 (נבו 24.02.2022); ע"א 9648/16 אוריהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, בפסקה 67 (נבו 28.2.2018); רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאיירפלאי בע"מ, בפסקאות 9-11 (נבו 28.12.2020)).

77. תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018 (להלן-"התקנות") קובעת כי תכלית חיוב בעל דין בהוצאות היא "לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין". במסגרת שומת ההוצאות נדרשת הערכאה הדיונית לבטא את "האיזון הראוי שבין הבטחת זכות הגישה לערכאות, הגנה על זכות הקניין של הפרט ושמירה על שוויון בין בעלי הדין" (תקנה 151(ב) לתקנות).

78. תקנה 152 לתקנות קובעת כי: **בתום הדיון יפסוק בית המשפט הוצאות סבירות והוגנות, זולת אם מצא שקיימים טעמים מיוחדים שלא לחייב בהוצאות כאמור.** כלומר, ברירת המחדל היא פסיקת הוצאות, ורק אם קיימים טעמים מיוחדים, לא ייפסקו הוצאות. תקנה 153 לתקנות, קובעת את שיעור הוצאות המשפט שיש לפסוק, כאשר נקבע באופן מפורש כי סכום שכר טרחת עו"ד, לא יפחת מהתעריף המינימאלי בכללי לשכת עורכי הדין.

79. **ובמיושם לענייננו** – לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, בהתאם לאמות המידה שהותוו בפסיקה ונתתי דעתי למכלול נסיבות העניין, לרבות לכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), תש"ס-2000, לרבות להתנהלות הצדדים ולהוצאותיהם (אגרה, עלות חלקם בשכרו של המומחה) ולתוצאה שבה ההליך הסתיים, החלטתי כי על הנתבעים, יחד ולחוד לשלם לתובעות את הוצאות ההליך, לרבות שכ"ט עו"ד כדין, בסך כולל של 15,000 ₪. הוצאות ההליך ישולמו בתוך



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/213/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שלושים ימים מהיום, שאם לא כן יישאו ריבית פיגורים לפי סעיף 5 (ב) לחוק פסיקת
ריבית והצמדה, תשכ"א-1961 מיום מתן פסק הדין, ועל ליום מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לבאי כוח הצדדים / לצדדים כמקובל.
ניתן היום, י"ג אלול תשפ"ג, 30 אוגוסט 2023, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקווה